P U T U S A N

Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anhar Tanjung als Aan.
2. Tempat lahir : Belawan.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Desember 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Dusun II A Desa Baru Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa Anhar Tanjung als Aan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama AT Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Fahmi Anjuha Tama Manurung, S.H., Astri Chania, S.H.,M.H dan Indri Kamalia Ramadhan, S.H masing-masing Para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ADIL BERSAMA YUDHISTIRA beralamat di Jalan Harmonika No. 22 P. Bulan Kelurahan Titi Rante Kecamatan Medan Kota Kota Medan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1018/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANHAR TANJUNG Als AA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANHAR TANJUNG Als AA dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto.

  Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN bersama-sama dengan ERWIN (DPO) dan WAK DAUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi ERWIN (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan berkata kepada ERWIN (DPO) “bah, bisa aku ambil buah bah” dan ERWIN (DPO) menjawab “untuk apa” dan terdakwa kembali berkata “ada kawan aku mau ambil 2 (dua) sak, uangnya nanti setelah laku ya bah” dan ERWIN (DPO) menjawab “ya sudah nanti jumpai wak daud di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar di pinggir jalan nya itu dia” selanjutnya komunikasi terdakwa dan ERWIN (DPO) terputus. Kemudian terdakwa mengarah ke Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.20 Wib terdakwa bertemu dengan WAK DAUD (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa berkata kepada WAK DAUD (DPO) “wak ada titipan erwin ke wak” dan WAK DAUD (DPO) menjawab “ada, sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwapun pergi meninggalkan WAK DAUD (DPO). Kemudian sekira pukul 21.25 Wib terdakwa sampai di Jalan Halat Gg Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sambil menunggu pembeli. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas Kepolisian berkata kepada terdakwa “mana sabu mu” dan terdakwa menjawab “ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto. Kemudian saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari WAK DAUD (DPO) atas suruhan ERWIN (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gram dan akan terdakwa jual seharga Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah per gramnya dan apabila terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil menjual habis narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah per gram dan keuntungan keseluruhan sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun narkotika jenis shabu tersebut terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN peroleh dari WAK DAUD (DPO) atas suruhan ERWIN (DPO) untuk dijual kepada pembeli dan adapun terdakwa akan memperoleh keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa perbuatan terdakwa ANHAR TANJUNG Als AA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1527/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN bersama-sama dengan ERWIN (DPO) dan WAK DAUD (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2024, bertempat dipinggir Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi ERWIN (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan berkata kepada ERWIN (DPO) “bah, bisa aku ambil buah bah” dan ERWIN (DPO) menjawab “untuk apa” dan terdakwa kembali berkata “ada kawan aku mau ambil 2 (dua) sak, uangnya nanti setelah laku ya bah” dan ERWIN (DPO) menjawab “ya sudah nanti jumpai wak daud di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar di pinggir jalan nya itu dia” selanjutnya komunikasi terdakwa dan ERWIN (DPO) terputus. Kemudian terdakwa mengarah ke Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.20 Wib terdakwa bertemu dengan WAK DAUD (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa berkata kepada WAK DAUD (DPO) “wak ada titipan erwin ke wak” dan WAK DAUD (DPO) menjawab “ada, sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwapun pergi meninggalkan WAK DAUD (DPO). Kemudian sekira pukul 21.25 Wib terdakwa sampai di Jalan Halat Gg Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sambil menunggu pembeli. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas Kepolisian berkata kepada terdakwa “mana sabu mu” dan terdakwa menjawab “ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa. Kemudian dari penangkapan tersebut petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto. Kemudian saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari WAK DAUD (DPO) atas suruhan ERWIN (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gram dan akan terdakwa jual seharga Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah per gramnya dan apabila terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhasil menjual habis narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah per gram dan keuntungan keseluruhan sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa ANHAR TANJUNG Als AA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1527/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonggi H Damanik, dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa sebab saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, saksi Aiptu Yudi Atmaja dan Aipda Abi Sulaiman Ritonga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto;
- Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada saksi dan rekan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sekira pukul 21.25 Wib saksi dan rekan sampai di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat yang layak di percaya sedang berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN lalu saksi dan rekan menerangkan kepada Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN bahwa saksi dan rekan merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dan saksi YUDI ATMAJA berkata kepada Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN “mana sabu mu” dan Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN menjawab “ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram nett dperoleh dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari WAK DAUD (dalam lidik) atas suruhan ERWIN (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), per gram sehingga apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi Abi Sulaiman Ritonga, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa sebab saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Rekan saksi yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi, saksi Aiptu Yudi Atmaja dan Aiptu Jonggi H Damanik;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Cara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 10.00 Wib datang masyarakat memberikan informasi yang layak dipercaya kepada saksi dan rekan bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan. Selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu sekira pukul 21.25 Wib saksi dan rekan sampai di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan, melihat seorang laki-laki yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang didapatkan dari masyarakat yang layak di percaya sedang berdiri dipinggir jalan dan selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN lalu saksi dan rekan menerangkan kepada Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN bahwa saksi dan rekan merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut dan saksi YUDI ATMAJA berkata kepada Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN “mana sabu mu” dan Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN menjawab “ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang di pegang oleh tangan kanan Terdakwa ANHAR TANJUNG Als AAN;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram nett dperoleh dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk diperjual belikan Kembali;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperolehnya dari WAK DAUD (dalam lidik) atas suruhan ERWIN (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkotika jenis sabu sejumlah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), per gram sehingga apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidikan sudah benar;
- Bahwa sebab Terdakwa dihadirkan ke persidanan ini sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Halat Gg. Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram nett dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari WAK DAUD (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi ERWIN (dalam lidik) di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan berkata kepada ERWIN (dalam lidik) “bah, bisa aku ambil buah bah” dan ERWIN (dalam lidik) menjawab “untuk apa” dan Terdakwa kembali berkata “ada kawan aku mau ambil 2 (dua) sak, uangnya nanti setelah laku ya bah” dan ERWIN (dalam lidik) menjawab “ya sudah nanti jumpai wak daud di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar di pinggir jalan nya itu dia” selanjutnya komunikasi Terdakwa dan ERWIN (dalam lidik) terputus. Kemudian Terdakwa mengarah ke Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan sekira pukul 20.20 Wib Terdakwa bertemu dengan WAK DAUD (dalam lidik) di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya di pinggir jalan dan Terdakwa berkata kepada WAK DAUD (dalam lidik) “wak ada titipan erwin ke wak” dan WAK DAUD (dalam lidik) menjawab “ada, sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Terdakwapun pergi meninggalkan WAK DAUD (dalam lidik). Kemudian sekira pukul 21.25 Wib Terdakwa sampai di Jalan Halat Gg Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sambil menunggu pembeli;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu sekira pukul 21.30 Wib ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu, datang beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatangi Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian berkata kepada Terdakwa "mana sabu mu" dan Terdakwa menjawab "ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah), per gram sehingga apabila keseluruhan Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut adalah setelah Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu lalu Terdakwa membuat paket shabu;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut baru pertama kali yang Terdakwa peroleh dari WAK DAUD (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi ERWIN (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli, Kec. Marelan Kota Medan, tepatnya dipinggir jalan dan berkata kepada ERWIN (DPO) "bah, bisa aku ambil buah bah" dan ERWIN (DPO) menjawab "untuk apa" dan terdakwa kembali berkata "ada kawan aku mau ambil 2 (dua) sak, uangnya nanti setelah laku ya bah" dan ERWIN (DPO) menjawab "ya sudah nanti jumpai wak daud di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar di pinggir jalan nya itu dia";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa mengarah ke Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli, Kec. Marelan Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan dan sekira pukul 20.20 Wib terdakwa bertemu dengan WAK DAUD (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa berkata kepada WAK DAUD (DPO) "wak ada titipan erwin ke wak" dan WAK DAUD (DPO) menjawab "ada, sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pergi meninggalkan WAK DAUD (DPO) dan sekira pukul 21.25 Wib terdakwa sampai di Jalan Halat Gg Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sambil menunggu pembeli;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, datang saksi Abi Sulaiman Ritonga, saksi Aiptu Yudi Atmaja dan Aiptu Jonggi H Damanik dengan berpakaian preman yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yudi Atmaja berkata kepada terdakwa "mana sabu mu" dan terdakwa menjawab "ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto;
- Bahwa kemudian saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari WAK DAUD (DPO) atas suruhan ERWIN (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gram dan akan terdakwa jual seharga Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah per gramnya dan apabila terdakwa berhasil menjual habis narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per gram dan keuntungan keseluruhan sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menerima, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1527/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa ke depan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Anhar Tanjung Als Aan adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostik, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

a. Apotek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Rumah sakit;
c. Pusat kesehatan masyarakat;
d. Balai pengobatan dan
e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, tidak seorang saksipun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang dokter, atau apoteker, petugas puskesmas, petugas balai pengobatan, atau ilmuwan, yang diberi wewenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan ataupun menyalurkan serta menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan faktanya di awal persidangan pada saat pemeriksaan identitasnya, Terdakwa mengaku pekerjaan adalah wiraswasta dan selama proses pemeriksaan saksi- saksi dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diberi ijin, atau kuasa atau kewenangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa tindak pidana perantara merupakan tindak pidana tersendiri sebagaimana diatur di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di kualifikasi sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara teroganisasi. Perantara dalam tindak pidana narkotika mempunyai peran yang cukup besar dalam terjadinya tindak pidana jual beli narkotika, baik secara sengaja menjadi perantara maupun tidak sengaja unsur kesengajaan dalam menjadi perantara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi ERWIN (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan berkata kepada ERWIN (DPO) “bah, bisa aku ambil buah bah” dan ERWIN (DPO) menjawab “untuk apa” dan terdakwa kembali berkata “ada kawan aku mau ambil 2 (dua) sak, uangnya nanti setelah laku ya bah” dan ERWIN (DPO) menjawab “ya sudah nanti jumpai wak daud di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar di pinggir jalan nya itu dia”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengarah ke Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.20 Wib terdakwa bertemu dengan WAK DAUD (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa berkata kepada WAK DAUD (DPO) “wak ada titipan erwin ke wak” dan WAK DAUD (DPO) menjawab “ada, sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan WAK DAUD (DPO) dan sekira pukul 21.25 Wib terdakwa sampai di Jalan Halat Gg Makmur Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area Kota Medan tepatnya di pinggir jalan sambil menunggu pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib ketika terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis shabu, datang saksi Abi Sulaiman Ritonga, saksi Aiptu Yudi Atmaja dan Aiptu Jonggi H Damanik dengan berpakaian preman yang yang merupakan petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut mendatangi terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Yudi Atmaja berkata kepada terdakwa "mana sabu mu" dan terdakwa menjawab "ini pak, sambil menunjukan narkotika jenis sabu yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa yaitu barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari WAK DAUD (DPO) atas suruhan ERWIN (DPO), yang mana narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli seharga Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) rupiah per gram dan akan terdakwa jual seharga Rp. 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) rupiah per gramnya dan apabila terdakwa berhasil menjual habis narkotika jenis sabu tersebut maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu) rupiah per gram dan keuntungan keseluruhan sebesar Rp.270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 1527/NNF/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 9 gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANHAR TANJUNG Als AAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Permufakatan Jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa Pengertian Permufakatan Jahat dalam arti autentik dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHPidana, yakni: "Permufakatan itu terjadi, segera setelah dua orang atau lebih memperoleh kesepakatan untuk melakukan;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat yang didefinisikan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggap sebagai *Lex Specialist* dari KUHPidana, dengan demikian "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika,"

Menimbang, bahwa unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa mendatangi ERWIN (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan, tepatnya di pinggir jalan dan berkata kepada ERWIN (DPO) " bah, bisa aku ambil buah bah" dan ERWIN (DPO) menjawab "untuk apa" dan terdakwa kembali berkata "ada kawan aku mau ambil 2 (dua) sak, uangnya nanti setelah laku ya bah" dan ERWIN (DPO) menjawab "ya sudah nanti jumpai wak daud di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar di pinggir jalan nya itu dia";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengarah ke Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan sekira pukul 20.20 Wib terdakwa bertemu dengan WAK DAUD (DPO) di Jalan Young Panah Hijau Gg. Mawar Kel. Labuhan Deli Kec. Marelan Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa berkata kepada WAK DAUD (DPO) “wak ada titipan erwin ke wak” dan WAK DAUD (DPO) menjawab “ada, sambil menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto, oleh karebna barang bukti tersebut berbahaya dan diralang peredarannya, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat yang bisa menyebabkan runtuhnya generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki harapan masa depan yang besar
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Anhar Tanjung Als Aan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) buah kotak rokok merek magnum warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 9 (sembilan) gram netto;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H., M.H., Muhammad Kasim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Casidi Silitonga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizki Fajar Bahari, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.
Muhammad Kasim, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)